

통 보

1. 제 목 : 약식감정 조세정리시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 2015. 5. 7.부터 국세청 「국세징수사무처리규정」 제167조에 따라 세무서장 등 관서의 장이 의뢰한 약식감정에 대하여 실익분석 결과를 회신하는 업무를 전담¹⁾하여 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청 「국세징수사무처리규정」 제167조에 따르면 세무서장은 압류재산에 대해 한국자산관리공사에 약식감정을 의뢰하고 약식감정 결과에 따라 공매실익이 있다고 판단되는 압류재산은 공매대행의뢰서에 의하여 한국자산관리공사에 공매 의뢰하도록 되어 있고

「압류재산매각업무요강」 제10조에 따르면 관서의 장이 공매대행

1) 「약식감정 본사 집중화 업무 처리기준 운용」(조세정리부-XXXXXXX, 2015. 5. 7.)에 따라, 체납압류재산 공매업무의 효율화 및 지역본부의 업무 부담 경감을 위해 각 지역본부에서 수행하던 약식감정 업무를 주무부점(舊 조세정리부)으로 일원화

의뢰 전에 압류재산의 약식감정을 의뢰하는 경우 조세채권관리처는 등기사항증명서 또는 그 밖의 공부에 의하여 권리분석을 실시하여, 그 결과 공매진행이 곤란한 경우에는 그 사실을 관서의 장에게 통보²⁾하도록 되어 있다.

한편, 「약식감정 매뉴얼」 실익유무 체크리스트(참고 6)에 따르면 압류재산의 지목이 도로, 하천, 구거, 제방, 유지, 묘지인 경우에는 ‘공매실익 없음’으로 처리하도록 되어 있고, 이미 공매가 진행 중인 압류재산도 약식감정을 할 필요가 없다.

따라서 압류재산 공매대행의뢰의 사전 조치로 이루어지는 약식감정 업무를 효율적으로 수행하기 위해서는 약식감정을 할 필요가 없는 압류재산에 대하여 조세정리시스템에서 약식감정 대상에서 제외 되도록 개선하는 방안을 강구할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 최근 1년간(2019. 1. 1.~12. 31.) 약식감정을 실시하고 그 결과를 ‘공매실익 없음’으로 회신한 59,806건(약식감정 의뢰 건의 54.6%)의 세부 내용을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인 되었다.

2) 「압류재산 매각대행 업무편람」(2012년 제작) 제2장에 따르면 압류재산에 대한 약식감정을 의뢰받은 경우에는 즉시 공매실익 분석을 완료 후 공매실익 분석표를 의뢰일로부터 14일 이내에 관서의 장에게 송부하도록 되어 있음

(1) 공매실익 없는 지목인 압류재산에 대한 약식감정

2019. 6. 13. OO세무서로부터 약식감정을 의뢰받은 압류재산 ‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-XX’(도로, XXX㎡/채납세액 약 XXX백만 원)은 등기사항전부증명서상 지목이 “도로”로 확인되었는데 불필요하게 약식감정을 실시하여 그 결과를 약식감정 의뢰일부터 239일이 지난 2020. 2. 7. 위 세무서에 회신하였으며

(2) 기 공매 진행중인 압류재산에 대한 약식감정

2019. 1. 5. OO세무서로부터 약식감정을 의뢰받은 압류재산 ‘△△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-X’(대, XXX㎡/채납세액 약 X,XXX백만 원)는 2018. 10. 23. OO시청으로부터 공매대행 의뢰가 접수되어 공매가 이미 진행 중인데도 불필요하게 약식감정을 실시하여 그 결과를 약식감정 의뢰일부터 139일이 지난 2019. 5. 24. 회신한 것으로 확인되는 등

[표 1]과 같이 조세채권관리처는 약식감정이 불필요한 압류재산 5,962건(실익무 회신 59,806건의 9.9%)에 대하여 위임기관에 공매실익 분석 결과를 회신한 것으로 확인되었다.

[표 1] 약식감정 불필요 재산 약식감정 실시 현황

(단위 : 건, %)

구 분	실익없음 회신건	약식감정 불필요 건					
		합 계	지 목 (도로 등)	공매 진행중	채권 등	채납 없음	공매종결
건수	59,806	5,962	“기재 생략”				
비율	100	9.9					

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 약식감정 업무처리 간소화 및 조세정리시스템의 개선 필요성에 대해 공감하고 향후 약식감정을 효과적으로 운영할 수 있도록 관련 기능을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 약식감정이 불필요한 압류재산은 약식감정 대상에서 자동으로 제외되도록 관련 조세정리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)